Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Höchstens 140 Arbeitstage pro Kalenderjahr
Stand: 29.10.2026

> **Kurz gesagt:** Ich darf in diesem Jahr noch **19,5 Arbeitstage** arbeiten. Davon brauche ich 7,5 Tage für den November in Teilzeit und 10,0 Tage für zwei Wochen Vollzeit im Dezember. Danach ist mein Konto aufgebraucht. **Die Wochen vom 21. Dezember bis 3. Januar muss ich deshalb unbezahlt frei nehmen.** Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Tagen.

1. Die Regel (the rule)

Als Studierender aus einem Nicht-EU-Land darf ich laut meiner Aufenthaltserlaubnis höchstens **140 Arbeitstage im Kalenderjahr** arbeiten. Das Konto läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null. Gezählt wird nicht in Stunden, sondern in **Tagen** — und zwar für jede Kalenderwoche einzeln.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — nur außerhalb der Vorlesungszeit oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Stunden	**2,5 Tage**
Urlaub und Krankheit	**0 Tage**

Für jede Woche werden beide Rechenwege geprüft; es gilt das **niedrigere** Ergebnis (Günstigkeitsprüfung). Wichtig für den Dezember: Eine Woche mit **mehr als 20 Stunden während der Vorlesungszeit** bekommt die Pauschale von 2,5 Tagen **nicht** — sie wird taggenau gezählt und kostet dann 5,0 Tage statt 2,5.

2. Mein Konto (my account)

```
140,0 Tage Jahreslimit
−120,5 Tage bereits verbraucht, Januar bis Oktober
──────────────
19,5 Tage Rest für November und Dezember
```

3. Alle Wochen im Detail (every week)

KW	ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	STD.	BERECHNUNG	TAGE
45	02.–08.11.	Teilzeit	20	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5
46	09.–15.11.	Teilzeit	20	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5
47	16.–22.11.	Teilzeit	20	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5
48	23.–29.11.	Urlaub	—	kein Arbeitstag	0

49	30.11.–06.12.	Urlaub	—	kein Arbeitstag	0
50	07.–13.12.	Vollzeit	40	taggenau: 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**
51	14.–20.12.	Vollzeit	40	taggenau: 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**
52	21.–27.12.	unbezahlt frei	—	kein Arbeitstag	0
53	28.12.–03.01.	unbezahlt frei	—	kein Arbeitstag	0
Summe November + Dezember					**17,5**

Der Urlaub läuft vom **22.11. bis 5.12.2026** (10 Werktage) und fällt damit in die Wochen 48 und 49.

4. Ergebnis (result)

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 17,5 Tage November und Dezember
──────────────
138,0 Tage von 140 erlaubten Tagen
2,0 Tage bleiben übrig
```

Der Plan hält das Limit ein. 138,0 von 140 Arbeitstagen.

5. Warum zwei Wochen frei sein müssen (why two weeks off)

Der Urlaub hilft hier nicht weiter: Urlaubstage sind keine Arbeitstage, sie geben mir aber auch keine zusätzlichen Tage. Entscheidend ist allein, wie viele Tage noch auf dem Konto sind.

Würde ich die Wochen 52 und 53 arbeiten:
138,0 + 5,0 (KW 52, Vollzeit in der Vorlesungszeit) + 2,5 (KW 53, vorlesungsfrei) = **145,5 Tage** — also 5,5 Tage über dem Limit.

Eine Woche frei reicht nicht: Nur die KW 52 frei zu nehmen ergibt **140,5 Tage** und liegt damit immer noch über der Grenze. Erst mit beiden Wochen bin ich sicher im Rahmen.

6. Ab Januar 2027 (from January)

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Arbeitstagen. Ab der ersten Januarwoche kann ich wieder im vereinbarten Umfang arbeiten. Wenn es hilft, plane ich die Vollzeitphasen im nächsten Jahr bevorzugt in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Arbeitswoche nur 2,5 statt 5,0 Tage, ich kann also bei gleichem Limit deutlich mehr arbeiten.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Berechnet mit meinem eigenen Arbeitstage-Konto nach den Zählregeln für Studierende mit Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG (Günstigkeitsprüfung je Kalenderwoche, Montag bis Sonntag). Die Summe Januar–Oktober beruht auf meiner eigenen Aufstellung der geleisteten Arbeitstage. Dieses Dokument ist eine Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.